

1502168-14.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... firme e segura em relação ao tráfico.

Mas, afasta-se a circunstância agravante prevista no artigo 40, inciso III, da lei em estudo, porque a Escola não estava em atividade.

Vale ressaltar, por outro lado, que o réu há muito vem traficando.

Tanto é que já possui três condenações por tráfico de drogas.

Assim, o réu sempre teve como ocupação, a traficância.

E é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502168-14.2021.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502168-14.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2314849/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 21474803 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 3625/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2314849 - 02º D.P. SOROCABA,

3625/21/607 - 02º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE DE SOUZA MORAIS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

ALEXANDRE DE SOUZA MORAIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas

penas do artigo 33, caput, c/c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 20 horas e 45 minutos, na Rua Olímpio Loureiro nas imediações do Centro Educacional Infantil 66, nesta cidade e comarca de Sorocaba, foi surpreendido quando trazia consigo para fins de entrega a terceiros, tráfico e comércio, 99 porções de cocaína, na forma de crack (14g), 44 porções de Cannabis Sativa L (81,25g) e 165 porções de cocaína (26,92g), conforme auto de exibição e apreensão de fls.13 e laudo de constatação de fls.14/19, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, guardas municipais transitavam pela Rua Olímpio Loureiro quando, na altura do número 150, próximo ao CEI 66, avistaram ALEXANDRE levando uma sacola e, ao notar a aproximação da viatura, o indiciado empreendeu fuga, pulou a grade do estabelecimento de ensino e dispensou a sacola, entretanto, foi o indiciado alcançado nos fundos da escola. Recuperada a sacola dispensada pelo indiciado foram encontradas em seu interior as 99 porções de crack, 44 porções de maconha, 165 porções de cocaína e a quantia de R\$ 52,00 em dinheiro, na ocasião, o indiciado informou que os entorpecentes estavam destinados ao comércio. Preso em flagrante delito, quando recebido na Delegacia de Polícia, foi encontrado em poder do indiciado mais R\$ 69,00 em dinheiro.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.04 a 06).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.13).

Laudo de constatação foi juntado aos autos (fls.14 a 19).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.105 a 109).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação e procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais.

É o relatório DECIDO.

Da preliminar arguida pela Defensoria Pública.

Não há que se falar em nulidade da prova, diante da revista pessoal.

Vale lembrar, conforme provas produzidas, que o réu estava levando uma sacola, e ao ver a viatura, empreendeu fuga, pulando a grade de estabelecimento de ensino, ou seja, invadindo bem público e diante de tudo isso, a revista realizada e a abordagem sobre o réu foram legítimas.

Procede a ação penal.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

O réu sustenta a tese de que estava usando entorpecente e que não era traficante.

Mas, vale ressaltar que desde 2006 (fls.96 a 99), o réu trafica entorpecentes.

Ademais, sua versão está isolada do conjunto probatório.

Por outro lado, as testemunhas de acusação confirmaram os termos da denúncia.

Edson Valter Vaz disse em juízo que estavam fazendo patrulhamento e o réu ao ver a viatura, saiu correndo segurando uma sacola. Depois jogou a sacola. E recuperada a sacola, encontraram nela entorpecentes. O réu disse que há dois dias fazia venda de entorpecentes. E foi localizado nas partes íntimas dele, mais R\$ 69,00.

André Luiz Proença Pichini disse em juízo que estavam em patrulhamento e próximo ao CEI 66 o réu foi visto portando uma sacola plástica e pulando para dentro da Escola e jogando a sacola no chão. Recuperada a sacola, foram encontrados dinheiro e drogas e ele confessou que traficava há dois dias. E na Delegacia, nas partes íntimas foram encontrado mais dinheiro.

Prova firme e segura em relação ao tráfico.

Mas, afasta-se a circunstância agravante prevista no artigo 40, inciso III, da lei em estudo, porque a Escola não estava em atividade.

Vale ressaltar, por outro lado, que o réu há muito vem traficando.

Tanto é que já possui três condenações por tráfico de drogas.

Assim, o réu sempre teve como ocupação, a traficância.

E é fácil concluir que o réu pratica há muito, atividade criminosa voltada exclusivamente ao tráfico.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante dos maus antecedentes do réu, a pena-base é fixada acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena de cinco (5) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

Na segunda fase, diante da reincidência, elevo a pena em mais 1/6 (um sexto), perfazendo 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a não existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu vem se dedicando à atividade criminosa.

É que o réu desde 2006 já foi condenado três vezes por tráfico de drogas, dedicando-se, assim, ao comércio ilícito de entorpecentes.

Prova inequívoca de atividade criminosa.

Aliás, conforme ditado popular, o réu vinha “passando cheque a descoberto e uma hora a conta chega”.

Pessoa de alta periculosidade, ao se dedicar à atividade criminosa, apesar da menoridade relativa.

Ademais, menciona a jurisprudência :

“Na hipótese, importa dizer que o apelante foi preso em flagrante poucos dias depois de beneficiado com a liberdade provisória pelo cometimento, em tese, de crime idêntico (certidão de fls.26, autos nº 1501854-05.2020.8.26.0567). Aqui, não se ignora o entendimento consolidado pelo Pretório Excelso no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não ensejam valoração para delinear maus antecedentes em atenção à presunção de não culpabilidade. Entretanto, salta aos olhos a personalidade desvirtuada do réu, voltada ao cometimento de crimes hediondos, quadro revelador de total menoscabo para com o ordenamento jurídico pátrio, não podendo conferir solução idêntica àquela dispensada a indivíduo sem qualquer outra pendência perante a Justiça Criminal, tudo isso diante da garantia constitucional de igual envergadura” (Apelação Criminal nº 1501783-88.2020.8.26.0571, 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 28 de junho de 2021).

Diante disso, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa

A unidade de dias-multa, em razão de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Por fim, em respeito à regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não haver alteração alguma para que regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado, a considerar a que o réu foi preso em flagrante em 18 de novembro de 2021.

Sem dizer que cabe ao juízo da execução criminal unificar as penas e praticar atos voltados a progressão penal, observados os ditames da lei de regência da matéria.

POSTO ISSO, julgo procedente a denúncia e em consequência, condeno o réu ALEXANDRE

DE SOUZA MORAIS, qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a cumprir pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em valor unitário mínimo. Fica determinado o perdimento dos valores apreendidos, porque ligados à prática do comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do FUNAD, via GRU.

Fica mantida a prisão cautelar, diante da alta periculosidade do réu, recomendando-o à prisão onde se encontra. O réu deve ficar por um tempo longe da sociedade, ocasião em que poderá refletir sobre seus atos como cidadão, dentro do contexto social.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA